

宅地建物取引士試験 2026 年度予想問題（法令上の制限・税・第 6 回）

第 1 部：問題編 / 最新法令準拠

問 1 都市計画法に規定する開発許可に関する次の記述のうち（許可を要する開発行為の面積について、条例による定めはないものとし、農林漁業用の建築物等に係る開発行為ではないものとする。）、正しいものはどれか。

- ア. 準都市計画区域内において、店舗の建築の用に供する目的で行う 3,000㎡の開発行為については、開発許可を受けなければならない。
- イ. 市街化区域内において、共同住宅の建築の用に供する目的で行う 700㎡の開発行為については、開発許可を受けなければならない。
- ウ. 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、ゴルフコースの建設の用に供する目的で行う 5,000㎡の開発行為については、開発許可を受けなければならない。
- エ. 区域区分が定められていない都市計画区域内において、住宅の建築の用に供する目的で行う 2,000㎡の開発行為については、開発許可を受けなければならない。

問 2 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- ア. 地区整備計画が定められている地区計画の区域内において、土地の区画形質の変更を行おうとする者は、当該行為に着手する日の 14 日前までに、行為の種類、場所等を市町村長に届け出なければならない。
- イ. 都市計画事業の認可の告示があった後においては、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
- ウ. 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。
- エ. 開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

問 3 都市計画法に関する次の a～d の記述のうち（地方自治法に基づく指定都市等の特例については考慮しないものとする。）、正しいものはいくつあるか。

- a. 市街化調整区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、その規模にかかわらず、開発許可を受ける必要はない。
 - b. 開発許可を受けた開発区域内においては、工事完了の公告があった後は、原則として、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物を新築することができない（当該開発区域内の土地について用途地域等が定められている場合等を除く。）。
 - c. 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、仮設建築物を新築する場合には、都道府県知事の許可を受ける必要はない。
 - d. 開発登録簿は、市町村長が調製し、保管しなければならない。
- ア. 一つ
イ. 二つ
ウ. 三つ
エ. 四つ

問 4 建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- ア. 都市計画区域内の建築物の敷地は、原則として、道路に 3m 以上接しなければならない。
- イ. 第一種低層住居専用地域内においては、建築物の高さは、原則として、10m 又は 12m のうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。
- ウ. 前面道路の幅員が 12m 未満である場合、住居系の用途地域内の建築物の容積率は、原則として、当該前面道路の幅員のメートルの数値に 10 分の 6 を乗じたもの以下でなければならない（特定行政庁が指定する区域を除く。）。
- エ. 法第 42 条第 2 項の規定により道路とみなされる道については、原則として、その中心線からの水平距離 1m の線がその道路の境界線とみなされる。

問 5 令和 7 年 4 月 1 日施行の改正後の建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- ア. 都市計画区域内において、木造 2 階建て、延べ面積 150㎡の住宅を新築する場合、建築確認を受ける必要があり、かつ、構造関係規定等の審査を省略する特例（いわゆる 4 号特例）の対象とならない。
- イ. 都市計画区域及び準都市計画区域外において、木造 2 階建て、延べ面積 150㎡の住宅について大規模の模様替をする場合、建築確認を受ける必要はない。
- ウ. 木造平屋建ての建築物であれば、延べ面積が 300㎡以下のものは、いわゆる新 3 号建築物に該当する。
- エ. 都市計画区域内において、木造平屋建て、延べ面積 180㎡の住宅を新築する場合、建築確認を受ける必要はない。

問 6 建築基準法に規定する建蔽率に関する次の記述のうち（他の地域地区等の指定及び特定行政庁の許可は考慮しないものとする。）、正しいものはどれか。

- ア. 建蔽率の限度が10分の8とされている地域外で、かつ、防火地域内にある耐火建築物等については、都市計画で定められた建蔽率の限度に10分の1を加えた数値が限度となる。
- イ. 街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物については、都市計画で定められた建蔽率の限度に10分の2を加えた数値が限度となる。
- ウ. 商業地域内の建築物の建蔽率の限度は、10分の6、10分の7又は10分の8のうち、当該地域に関する都市計画において定められたものとなる。
- エ. 準防火地域内にある準耐火建築物等については、建蔽率の限度の緩和は適用されない。

問 7 建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- ア. 地方公共団体は、条例で、商業地域の全部又は一部を、日影による中高層の建築物の高さの制限の対象区域として指定することができる。
- イ. 第一種低層住居専用地域内において、日影による中高層の建築物の高さの制限の対象となるのは、軒の高さが10mを超える建築物に限られる。
- ウ. 第一種低層住居専用地域内において、都市計画で外壁の後退距離の限度を定める場合においては、その限度は、2m又は1.5mとしなければならない。
- エ. 用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度を定める場合においては、その最低限度は、200㎡を超えてはならない。

問 8 建築基準法に関する次の記述のうち（政令で定める例外は考慮しないものとする。）、正しいものはどれか。

- ア. 高さ20mを超える建築物には、非常用の昇降機を設けなければならない。
- イ. 高さ20mを超える建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。
- ウ. 居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、換気設備を設けた場合を除き、その居室の床面積に対して7分の1以上としなければならない。
- エ. 延べ面積が1,000㎡を超える建築物（耐火建築物等を除く。）は、防火上有効な構造の防火壁等によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ500㎡以内としなければならない。

問 9 国土利用計画法第23条の届出（以下この問において「事後届出」という。）に関する次の記述のうち（令和7年6月1日施行の改正後の刑法等の規定によるものとする。）、正しいものはどれか。

- ア. 都市計画区域外において、Aが所有する5,000㎡の土地をBが購入した場合、Bは事後届出を行わなければならない。
- イ. 市街化調整区域内において、Cが所有する5,000㎡の土地をDが購入した場合、Dは、売買契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。
- ウ. 事後届出に係る土地の利用目的について都道府県知事から勧告を受けた者がその勧告に従わなかった場合、6月以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処せられることがある。
- エ. 事後届出が必要な土地売買等の契約を締結したにもかかわらず事後届出を行わなかった者であっても、罰則の適用を受けることはない。

問 10 農地法（以下この問において「法」という。）に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- ア. 耕作の事業を行う者が、その所有する2aの農地を、自らの農作物の育成の用に供する農業用施設の敷地に転用する場合には、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。
- イ. 市街化区域内の農地を住宅用地に転用する目的で取得する場合には、あらかじめ農業委員会に届け出たとしても、法第5条第1項の許可を受けなければならない。
- ウ. 4haを超える農地を農地以外のものに転用する場合には、農林水産大臣の許可を受けなければならない。
- エ. 農地の賃貸借は、その登記がなくても、農地の引渡しがあったときは、これをもってその後その農地について所有権を取得した第三者に対抗することができる。

問 11 宅地造成及び特定盛土等規制法に規定する特定盛土等規制区域に関する次の記述のうち（地方自治法に基づく指定都市等の特例については考慮しないものとし、いずれも許可又は届出の適用除外となる工事ではないものとする。）、正しいものはどれか。

- ア. 特定盛土等規制区域内において、盛土であって、高さ1.5mの崖を生ずることとなるもの（面積300㎡）に関する工事を行う場合には、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- イ. 特定盛土等規制区域内において届出を要する特定盛土等に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する日の14日前までに、都道府県知事に届け出なければならない。
- ウ. 特定盛土等規制区域内において、盛土であって、高さ1mを超える崖を生ずることとなるものに関する工事は、すべて都道府県知事の許可を要する。
- エ. 特定盛土等規制区域内において、切土であって、高さ6mの崖を生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、都道府県知事の許可を受けなければならない。

問 12 宅地造成及び特定盛土等規制法に規定する宅地造成等工事規制区域に関する次の記述のうち（地方自治法に基づく指定都市等の特例については考慮しないものとし、いずれも許可又は届出の適用除外となる工事ではないものとする。）、正しいものはどれか。

- ア. 宅地造成等工事規制区域内において、宅地を造成するために行う盛土であって、高さ1.5mの崖を生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- イ. 宅地造成等工事規制区域内において、宅地を造成するために行う切土であって、高さ1.5mの崖を生ずることとなるもの（面積400㎡）に関する工事を行う場合には、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- ウ. 宅地造成等工事規制区域内の土地において、高さ2mを超える擁壁の全部を除却する工事を行おうとする者は、許可を受けた場合等を除き、その工事に着手する日の30日前までに、都道府県知事に届け出なければならない。
- エ. 宅地造成等工事規制区域の指定の際、当該区域内において行われている宅地造成等に関する工事の工事主は、その指定があった日から30日以内に、都道府県知事に届け出なければならない。

問 13 土地区画整理法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- ア. 土地区画整理組合の設立の認可を申請しようとする者は、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有するすべての者及びその区域内の宅地について借地権を有するすべての者のそれぞれの3分の2以上の同意を得なければならない。
- イ. 土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日後、換地処分公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある建築物の新築を行おうとする者は、当該組合の許可を受けなければならない。
- ウ. 換地計画において換地を定めた場合においては、その換地は、換地処分公告があった日から従前の宅地とみなされる。
- エ. 宅地について所有権又は借地権を有する者が設立する土地区画整理組合は、当該権利を有する者が5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けなければならない。

問 14 建築基準法（令和7年4月1日施行の改正後のもの）に関する次のa～dの記述のうち、正しいものはいくつあるか。

- a. 事務所の用途に供する建築物を、その用途に供する部分の床面積の合計が250㎡の飲食店に用途変更する場合には、建築確認を受けなければならない。
- b. 建築主事等は、木造平屋建て、延べ面積150㎡の住宅（都市計画区域内）の新築に係る確認の申請書を受理した場合には、その受理した日から7日以内に審査し、建築基準関係規定に適合することを確認したときは、確認済証を交付しなければならない。
- c. 建築主は、建築確認を要する建築物の工事を完了したときは、原則として、工事が完了した日から4日以内に到達するように、建築主事等の検査を申請しなければならない。
- d. 建築主事等が工事完了検査の申請を受理した場合には、その受理した日から14日以内に検査をしなければならない。

- ア. 一つ
- イ. 二つ
- ウ. 三つ
- エ. 四つ

問 15 都市計画法に規定する都市計画の決定手続等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- ア. 市町村が定めた都市計画が、都道府県が定めた都市計画と抵触するときは、その限りにおいて、市町村が定めた都市計画が優先する。
- イ. 都道府県又は市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、その旨を公告し、当該都市計画の案を、当該公告の日から1週間公衆の縦覧に供しなければならない。
- ウ. 都市計画の案が公衆の縦覧に供されたときは、関係市町村の住民及び利害関係人は、縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された都市計画の案について、都道府県又は市町村に意見書を提出することができる。
- エ. 土地所有者等が都市計画の決定又は変更の提案をする場合には、当該提案に係る都市計画の素案の対象となる土地の区域内の土地所有者等の全員の同意を得なければならない。

問 16 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- ア. 都市計画施設の区域内において建築物の建築をしようとする者は、一定の場合を除き、行為に着手する日の30日前までに、行為の種類、場所等を届け出れば足り、許可を受ける必要はない。
- イ. 都市計画施設の区域内における建築物の建築の許可の申請があった場合において、当該建築物が階数2以下で地階を有せず、主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造等であり、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められるときは、都道府県知事等は、その許可をしなければならない。
- ウ. 都市計画施設の区域内において、非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の建築であっても、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
- エ. 田園住居地域内の農地の区域内において、土地の形質の変更を行おうとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。

問 17 不動産取得税に関する次の記述のうち（いずれも令和8年4月1日以後の取得であるものとする。）、正しいものはどれか。

- ア. 課税標準となるべき額が15万円である土地を売買により取得した場合には、不動産取得税が課される。
- イ. 相続により不動産を取得した場合にも、不動産取得税が課される。
- ウ. 課税標準となるべき額が30万円である家屋を売買により取得した場合には、不動産取得税は課されない。
- エ. 不動産取得税の徴収については、申告納付の方法による。

問 18 登録免許税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- ア. 令和8年4月1日以後に行う土地の売買による所有権の移転の登記については、税率の軽減措置は適用されず、本則税率（1,000分の20）が適用される。
- イ. 住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率の軽減措置の適用対象となるのは、売買又は競落による取得に限られ、贈与による取得は対象とならない。
- ウ. 住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率の軽減措置は、過去にこの措置の適用を受けたことがある者は、再び受けることができない。
- エ. 所有権の移転の登記に係る登録免許税の課税標準は、当該不動産の実際の売買価格である。

問 19 固定資産税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- ア. 固定資産税は、原則として固定資産の所有者に課されるが、質権又は50年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者に課される。
- イ. 固定資産税の納期は、4月中の1回とされており、市町村は条例によってこれと異なる納期を定めることはできない。
- ウ. 住宅用地のうち、200㎡以下の部分（小規模住宅用地）に対して課する固定資産税の課税標準は、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とされている。
- エ. 固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日である。

問 20 地価公示法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- ア. 土地鑑定委員会は、標準地について、1人の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行って、正常な価格を判定する。
- イ. 土地鑑定委員会は、毎年7月1日における標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定し、これを公示する。
- ウ. 標準地は、都市計画区域内に限って選定される。
- エ. 不動産鑑定士は、公示区域内の土地について鑑定評価を行う場合において、当該土地の正常な価格を求めるときは、公示価格を規準としなければならない。